

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1268/2538

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด  
อำนาจเจริญ

โจทก์

นายไหม สว่างเนตร กับพวก

จำเลย

นายวสันต์ พันธูยา ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก จำเลยทั้งสองคนละ 4 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นให้จำคุกคนละ 2 ปี 8 เดือน กรณีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกา และผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ได้รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองในเรื่อง ที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากำคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้น เป็นการแก้ไขมาก และเกี่ยวกับอำนาจฟ้องปัญหาดังกล่าว เป็นข้อกฎหมายสมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 128) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกัน ทำไม้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,31 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11,73 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ความผิด

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 14, 31 วรรคสอง กับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 11, 73 วรรคสอง เป็นความผิดกรรมเดียวต้องด้วยกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 11,73 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก ที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกคนละ 1 ปี กระทงหนึ่งและมีความผิดฐานร่วมกันแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ มาตรา 48 วรรคแรก, 73 วรรคสอง ให้จำคุกคนละ 1 ปี กระทงหนึ่ง และฐานมีไม้หวงห้ามยังไม่แปรรูปโดยไม่ได้ รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 69 จำคุกคนละ 1 ปี และฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 48 วรรคแรก,73 วรรคสอง ให้จำคุก คนละ 1 ปี อีกกระทงหนึ่ง รวมจำคุก คนละ 4 ปี ของกลางริบ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษจำเลย ทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 108) จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114)

คำสั่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสอง 4 กระทงกระทงละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 4 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 ปี 8 เดือน ตามบทกฎหมายที่ศาลชั้นต้นวางมา ดังนี้เป็นการ แก้ไขเล็กน้อย ห้ามมิให้คู่ความฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกส่วนที่จำเลยทั้งสองอ้างว่ามีข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ ฟ้องนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าได้ฎีกาไว้แต่อย่างใด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง

---

คำสั่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสอง 4 กระทงกระทงละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 4 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 ปี 8 เดือน ตามบทกฎหมายที่ศาลชั้นต้นวางมา ดังนั้นเป็นการ แก้ไขเล็กน้อย ห้ามมิให้คู่ความฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรดส่วนที่จำเลยทั้งสองอ้างว่ามีข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ ฟ้องนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าได้ฎีกาไว้แต่อย่างใด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ